SENTENÇA

Processo nº: 0701234-93.2026.8.07.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Autor: JOÃO EXEMPLO DA SILVA (CPF 123.456.789-09)
Réu: BANCO FICTÍCIO S.A. (CNPJ 11.222.333/0001-81)

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOÃO EXEMPLO DA SILVA em desfavor de BANCO FICTÍCIO S.A., na qual o autor alega que foram descontadas de sua conta-corrente, sem autorização, parcelas de um empréstimo que afirma nunca ter contratado. Pede a restituição em dobro dos valores e indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citado (ID 123450001), o réu apresentou contestação (ID 123450002), na qual sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano indenizável. Houve réplica (ID 123450003). As partes não requereram outras provas.

É o relatório. **DECIDO**.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois as questões controvertidas dependem apenas de prova documental, já produzida.

A relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

> Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O réu não juntou o contrato supostamente assinado pelo autor nem demonstrou que o crédito foi disponibilizado em sua conta. Os descontos comprovados nos autos são os seguintes:

Competência	Data do desconto	Valor
Agosto/2026	05/08/2026	R$ 412,30

Setembro/2026	05/09/2026	R$ 412,30
Outubro/2026	05/10/2026	R$ 412,30

A cobrança de parcelas de contrato inexistente configura falha na prestação do serviço. O dano moral, no caso, é *in re ipsa*, pois os descontos atingiram verba de natureza alimentar e se prolongaram por três meses. Considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A restituição deve ocorrer em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para:

a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo descrito na inicial;

b) condenar o réu a restituir, em dobro, os valores descontados, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação;

c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Documento datado e assinado eletronicamente.

MARIA EXEMPLO DE SOUZA

Juíza de Direito (fictícia)